

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มาเป็นฐานในการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ขณะที่มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนกลับเป็นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและราคาประเมินของกรมที่ดินได้สูงขึ้นจากเดิมมาก กรณีจึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทางราชการมีโครงการสร้างถนนสายพุทธมณฑล และถนนอุทยาน จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ในปีดังกล่าว ซึ่งการกำหนดแนวเขตถนนได้ผ่านที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๖ เลขที่ดิน ๑๒๗ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ซึ่งมีนาง ร. และนาง ท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยมีเนื้อที่ที่อยู่ในเขตทางประมาณ ๒ ไร่ ๔๐ ตารางวา ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นาง ร. และนาง ท. ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตทางดังกล่าวกับทางราชการในราคาไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ บาท โดยสัญญาจะซื้อขายข้างต้นกำหนดให้ผู้ขายจะต้องนำโฉนดไปขอทำการรังวัดแบ่งแยกหักเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ แต่หลังจากที่นาง ร. และนาง ท. รับเงินงวดแรกร้อยละ ๗๕ ของเงินค่าทดแทนทั้งหมดไปแล้ว ก็ได้ดำเนินการรังวัดแบ่งหักที่ดินดังกล่าวมอบให้แก่ทางราชการ กลับแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินแปลงดังกล่าวออกเป็นหลายแปลง โดยโฉนดที่ดินแปลงเดิมเหลือเนื้อที่ ๓ ไร่ ๕๕ ตารางวา คงเป็นกรรมสิทธิ์ของนาง ร. ส่วนที่ดินส่วนที่เหลือได้แบ่งแยกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๗๑ เลขที่ดิน ๑๑๗๖ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของนาง ท. ซึ่งที่ดินแปลงของนาง ท. นี้ มีนาง ส. เข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย และต่อมาก็ได้มีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวอีกทอดหนึ่งโดยแบ่งออกเป็น ๕ แปลง และหนึ่งในห้าแปลงนั้นเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๓๖ เลขที่ดิน ๑๘๓๓ มีนาง ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นาย ว. (ผู้ฟ้องคดี) ได้ซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๓๖ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๒ ตารางวา จากนาง ส. และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๗๑ เนื้อที่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา จากนาง ท. ต่อมา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินในแนวเขตเวนคืนพบว่าที่ดินทั้งสองแปลงที่ผู้ฟ้องคดีถือครองอยู่ดังกล่าวอยู่ในแนวเขตทาง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่ารัถถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในแนวเขตโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตั้งขึ้น มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยผลการสำรวจที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๗๑ อยู่ในเขตเวนคืน ๒ งาน ๒๑ ตารางวา ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๓๖ อยู่ในแนวเขตเวนคืน ๒ งาน ๗๔ ตารางวา รวมที่ดินทั้งสองแปลงถูกเขตทางจำนวน ๑ ไร่ ๙๕ ตารางวา แต่ตามผลการรังวัดที่ดินทั้งสองแปลงปรากฏว่า ถูกเขตทางเพิ่มขึ้นจากสัญญาจะซื้อขายเดิมจำนวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำเงินค่าทดแทนที่ดินเข้าบัญชีธนาคารออมสินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๗๑ สำหรับส่วนที่ค้างจ่ายตามสัญญาอีกร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน ๘๒๘,๗๕๐ บาท และค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๓๖ สำหรับส่วนที่ค้างจ่ายตามสัญญาอีกร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๕๐๐ บาท พร้อมค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ดังกล่าวเป็นเงิน ๒๓๓,๑๘๐ บาท ส่วนค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตทางเกินไปจากที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายอีกจำนวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา นั้น คณะกรรมการฯ มีมติให้เจ้าของที่ดินเดิมและผู้ฟ้องคดีไปตกลงแบ่งส่วนกันก่อน ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียอมรับเงินเฉพาะส่วนของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ยอมรับเงินค่าทดแทนที่ดิน เนื่องจากเห็นว่าการเวนคืนที่ดินทั้งสองแปลงได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อและถือครองกรรมสิทธิ์โดยชำระเงินเต็มราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การที่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางราชการได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ อีกครั้ง แต่กลับอ้างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินเดิมกับทางราชการซึ่งทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากสภาพที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวมีความเจริญมากขึ้น โดยมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในอัตราตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ของที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งหมดจำนวน ๑ ไร่ ๙๕ ตารางวา เป็นเงิน ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทมีข้อกำหนดอันเป็นสาระสำคัญว่า ผู้ขายยอมตกลงขายที่ดินดังที่ระบุในสัญญาให้ผู้ซื้อเพื่อสร้างถนนตามโครงการพุทธมณฑล นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าดูแลแทนที่ได้ทันที และผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหรือผู้แทนผู้ซื้อเข้าจัดการสร้างถนนตามโครงการพุทธมณฑลได้ ซึ่งผู้ขายก็ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วร้อยละ ๗๕ ของจำนวนเงินที่จะต้องชำระทั้งหมด พฤติกรรมของเจ้าของที่ดินในการเข้าทำสัญญาดังกล่าว จึงเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นว่าผู้ขายได้ยอมสละที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ในสัญญานั้นให้แก่ทางราชการเพื่อให้เป็นทางสาธารณะแล้ว นับแต่วันที่ได้ทำสัญญากัน ดังนั้น ที่ดินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจึงตกเป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน



ทันที ส่วนค่าทดแทนที่ดินบางส่วนที่ยังค้างชำระกันอยู่ คู่สัญญาก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้กันไป ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ร. และนาง ท. ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทเดิม เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับนายอำเภอภาษีเจริญ เพื่อให้ทางราชการนำที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตทางเนื้อที่จำนวน ๒ ไร่ ๔๐ ตารางวา ไปสร้างถนนพุทธมณฑลสาย ๑ โดยได้ตกลงกันในราคาไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ บาท ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เจ้าของที่ดินดังกล่าวได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วร้อยละ ๗๕ คงเหลือเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้เวนคืนจะต้องจ่ายตามสัญญาอีกร้อยละ ๒๕ แต่หลังจากนั้น คู่สัญญาต่างก็มิได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญานั้นอีก จนกระทั่งเจ้าของที่ดินไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงและผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินซึ่งถูกแบ่งแยกนั้นมา ๒ แปลง โดยมีที่ดินบางส่วนตามสัญญาติดมาด้วย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงพิพาททั้งสองแปลงนั้นมาภายหลังจากที่ดินที่ซื้อนั้นมีบางส่วนเป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วรวมอยู่ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่เป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวได้ โดยคงมีสิทธิเกี่ยวกับที่ดินที่ตกเป็นทางสาธารณะดังกล่าวเพียงเท่าที่เจ้าของที่ดินเดิมมีอยู่ คือได้รับชำระเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๒๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่เวนคืนค้างชำระแก่เจ้าของที่ดินเดิมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสวมสิทธิในการรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ทางราชการจะต้องชำระอีกร้อยละ ๒๕ แทนเจ้าของเดิม เฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนมาโดยสุจริต ซึ่งการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้สมควรพิจารณาอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการจ่ายค่าทดแทนที่ล่าช้าซึ่งเป็นความผิดของทางราชการ ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะที่มีการจ่ายค่าทดแทนที่ค้างชำระด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้ารับผิดชอบโครงการสร้างถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และทำการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนฯ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นที่ปรึกษาให้สำรวจและประเมินมูลค่าที่ดิน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเห็นว่าสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีลักษณะเป็นที่ดินที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ เป็นที่ว่างไม่ได้ถมดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินในขณะนั้น ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าเพื่อความเป็นธรรม ควรกำหนดค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้อนุมัติให้นำเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากธนาคารออมสินในนามของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงเห็นได้ว่า การประเมินมูลค่าที่ดินได้ใช้ราคาประเมินฯ ของกรมที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๔๐



เป็นฐานในการกำหนดราคา แต่ขณะที่มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น กลับเป็นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและราคาประเมิน ของกรมที่ดินได้สูงขึ้นจากเดิมมาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดค่าทดแทนโดยใช้ราคาประเมิน ของกรมที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรม ต่อผู้ฟ้องคดี

เมื่อในการพิจารณากำหนดราคาที่ดิน จะต้องพิจารณาถึงสภาพ ทำเล ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ในการใช้ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่าง ๆ และหากปรากฏราคาซื้อขาย กันตามปกติในท้องตลาดในบริเวณที่ดินนั้นตั้งอยู่ ก็สามารถนำราคาดังกล่าวมาประกอบการ กำหนดราคาได้ แต่หากไม่ปรากฏราคาซื้อขายที่ดิน ก็สามารถปรับใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินนั้น โดยนำมาเป็นฐาน ในการพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้วางเงิน โดยการฝากไว้กับธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงต้องใช้ราคาประเมินที่ดิน ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย และเมื่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ได้ชี้แจงว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ไม่ปรากฏราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด แต่ที่ดินพิพาทมีราคา ประเมินทุนทรัพย์ อัตราตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนในอัตราตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายแล้ว

สำหรับค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท นาง ร. และนาง ท. ได้ทำการแบ่งแยก ที่ดินเป็นหลายแปลง โดยที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีถูกเขตทางจำนวน ๒ งาน ๗๔ ตารางวา และ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา ตามลำดับ เมื่อรวมกับที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของเจ้าของที่ดินรายอื่นอีก ๑ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา จะทำให้เนื้อที่ดินที่ถูกเขตทางรวมทั้งสิ้น ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา มากกว่าเนื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ระบุว่ามีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๔๐ ตารางวา โดยที่ดินส่วนที่เกินไปจากสัญญาดังกล่าวคิดเป็นจำนวน ๓ งาน ๕๒ ตารางวา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการปรองดองเพื่อกำหนดราคาทรัพย์สิน เนื่องในการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอย่างอื่นในเขตทาง โครงการพุทธมณฑลสาย ๑ ครั้งที่ ๒๔-๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งมีมติว่า เงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เกิน จากสัญญาพิพาท ส่วนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และตกลงกันเอง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ที่ดินส่วนที่เกินจากสัญญาพิพาทในส่วนที่เป็นที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีมีจำนวน ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน ที่ถูกเขตทางตามสัญญาจะซื้อจะขายพิพาทจำนวนเนื้อที่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา อีกร้อยละ ๒๕ ที่ค้างชำระ ในราคาตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒,๔๖๗,๕๐๐ บาท ส่วนที่ดิน

ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเขตทางในการรังวัดภายหลังซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น ๒ งาน ๑๓ ตารางวา นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนเต็มจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ในราคาตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗,๔๕๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๙๒๒,๕๐๐ บาท และเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้วางเงินค่าทดแทนที่ดินไว้กับธนาคารออมสินแล้วจำนวน ๑,๘๕๖,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๘,๐๖๖,๒๕๐ บาท

ส่วนดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ดินนั้น เมื่อปรากฏว่าสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทไม่ได้กำหนดเวลาชำระไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องทวงถามค่าทดแทนที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เสียก่อน อันถือเป็นคำเตือนในการชำระหนี้ ซึ่งเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ แต่มิได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และจำต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๘,๐๖๖,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๗/๒๕๔๕)

(๒) การชำระดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่รับไว้เกิน

เมื่อสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นสัญญาทางปกครอง นิติสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของที่ดินและเจ้าหน้าที่เวนคืนจึงเป็นนิติสัมพันธ์ฐานสัญญา และโดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มิได้กำหนดเรื่องดอกเบี้ยกรณีเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนผิดนัดไม่ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับไว้เกินคืนให้แก่เจ้าหน้าที่เวนคืนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องนำหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายปกครอง เจ้าของที่ดินดังกล่าวจึงต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา



ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดตามนัยมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินสองแปลง คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔๓ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมา ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผลให้ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองถูกเวนคืนบางส่วน แต่ในระหว่างที่มีการดำเนินการสำรวจและตรวจสอบบริเวณที่ดินที่จะถูกเวนคืน และกำหนดราคาค่าทดแทน พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้สิ้นผลลง และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน หลังจากนั้น นายช่างแขวงการทางสมุทรปราการ ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหน้าที่เวนคืน ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปตกลงทำสัญญาซื้อขายและค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตกลงทำสัญญาดังกล่าว โดยข้อ ๑ ของสัญญามีสาระสำคัญสรุปว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ตกลงจ่ายและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตกลงรับเงินค่าทดแทนตามราคาค่าทดแทนเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นกำหนดให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ มีเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา และ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ตามลำดับ และได้รับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินเท่ากันในอัตราตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๕,๔๐๙,๐๐๐ บาท และกรณีที่ต้องมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเมื่อได้ทำการรังวัดแบ่งแยกแล้ว ปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันมากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้ฟ้องคดีจะจ่ายค่าที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว แต่ถ้าจำนวนเนื้อที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องคืนเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ที่ลดลงตามอัตราที่กำหนดไว้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ไปปรับเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๕,๔๐๙,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดให้ จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปปรับเงินค่าทดแทนที่ดินตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำหนดให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔๓ จากตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ จากตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๖,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงินที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๖,๐๑๒,๔๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปปรับเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเงิน ๑๔,๖๖๐.๓๗ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๒๗,๐๖๐.๓๗ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ว่าเนื้อที่ดินที่ถูกเวนคืนมีจำนวนลดลง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าทดแทนที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ลดลงภายหลังทราบผลการรังวัดแบ่งแยก โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔๓ ถูกเขตทางลดลง ๒๒๕ ตารางวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ ถูกเขตทางลดลง ๔๙ ตารางวา รวมเนื้อที่ที่ถูกเขตทางลดลง ๒๗๔ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องคืนตามสัญญาซื้อขายที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๒๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งยังต้องคืนเงินค่าทดแทนส่วนที่ได้เพิ่มจากการพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นเงินจำนวน ๖๒๖,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑,๕๒๗.๓๙ บาท รวมเป็นเงินที่จะต้องคืนทั้งสิ้น ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับหนังสือแจ้งให้คืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แต่ได้มีหนังสือโต้แย้งการชำระค่าทดแทนที่ดินข้างต้นโดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่ำเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินต้นจำนวน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันฟ้องคดี เป็นเงิน ๔๗๑,๓๒๕.๗๑ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๙๒๑,๒๕๓.๑๐ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาซื้อขายและค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืนที่พิพาทมีข้อกำหนดว่า เมื่อได้ทำการรังวัดแบ่งแยกแล้วปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันมากกว่าที่ระบุในสัญญานี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะจ่ายค่าที่ดินเพิ่มให้แก่เจ้าของทรัพย์สินตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำนวนเนื้อที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เจ้าของทรัพย์สินต้องคืนเงินค่าที่ดินให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ลดลง ตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยการรังวัดแบ่งแยกที่ดินกรณีที่ดินจะถูกเวนคืนบางส่วนนั้น เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นคำขอรังวัดแบ่งขาย ณ สำนักงานที่ดินที่ดินตั้งอยู่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทน



เมื่อพิจารณาความในสัญญาแล้วจะเห็นได้ว่า การทำสัญญานี้ เริ่มจากการที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง-บางปะอิน-บางพลี ตอนบางพลี-บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ลักษณะของเส้นทาง และเขตทางตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับจึงแตกต่างกัน แต่เนื่องจากมีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้การเวนคืนดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงทำให้ เจ้าหน้าที่เวนคืนต้องเร่งทำความตกลงกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเวนคืนเกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดิน ในกรณีที่ไม้อาจตกลงกันได้ จึงต้องทำสัญญาในเบื้องต้นไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถเข้าดำเนินการได้ และเนื่องจากที่ดินที่อยู่ในเขตทางบางส่วนยังไม่เป็นการแน่นอนว่าจะถูกเวนคืนตามจำนวนเนื้อที่ ที่ได้สำรวจหรือไม่ จึงได้มีข้อกำหนดในสัญญาเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกเวนคืนมากหรือน้อยกว่า ที่กำหนด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีความผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังการรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่พิพาท ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๒๔๓ ซึ่งได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืนน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาจำนวน ๒๒๕ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ ซึ่งได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีตารางวาละ ๖,๖๐๐ บาท ถูกเวนคืนน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา ๔๙ ตารางวา จึงต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๒๓,๔๐๐ บาท รวมทั้งสองรายการ เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๔๐๐ บาท และยังต้องคืนดอกเบี้ยในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีอีกจำนวน ๑,๕๒๗.๓๙ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องคืนทั้งหมด ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท

ส่วนประเด็นเรื่องดอกเบี้ยนั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือ แจ้งให้คืนเงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยให้คืนเงินดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน จึงครบกำหนดสิบห้าวันในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพิกเฉยไม่ชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ คือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ และแม้ว่าคดีนี้จะป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่นิติสัมพันธ์ระหว่าง คู่กรณีในประเด็นพิพาทเป็นเรื่องสัญญา จึงสามารถนำหลักในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ มาตรา ๒๐๔ มาใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายปกครอง เนื่องจากพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ คงมีบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยไว้เฉพาะกรณีนี้

ผู้ถูกเวนคืนได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนที่หน่วยงานเรียกคืนค่าที่ดินที่จ่ายเกินเนื้อที่ดินที่เวนคืนตามสัญญานั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มิได้กำหนดเรื่องดอกเบี้ยไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๔๔๘,๔๐๐ บาท และดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรี จำนวน ๑,๕๒๗.๓๙ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ พิกษาษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินจำนวน ๑,๔๔๙,๙๒๗.๓๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๕๙)

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๔.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔.๒ ผลของสัญญา

เมื่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ขอประทานบัตรได้รับประทานบัตรชั่วคราวอยู่ก่อนแล้ว ให้นับอายุประทานบัตรเริ่มต้นตั้งแต่วันออกประทานบัตรชั่วคราวฉบับแรก ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๑ ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ และได้ออกประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๒ ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และต่อมาได้ออกประทานบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยให้นับอายุประทานบัตรเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันออกประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๑ จึงเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว การที่ผู้ยื่นคำขอรับประทานบัตรมิได้ขอประทานบัตรชั่วคราวอีกภายหลังจากที่ประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๒ สิ้นอายุลง ทั้งที่สามารถกระทำได้ จึงเป็นความสมำคใจที่จะหยุดทำเหมืองแร่ของผู้ยื่นคำขอเอง กรณีไม่อาจถือได้ว่าผู้ยื่นคำขอได้รับ



ความเสียหายโดยตรงจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร

เมื่อเห็นผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐมิได้กระจับสันไป เพราะเหตุที่ผู้รับประทานบัตรจดทะเบียนเลิกห้างและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี หรือเพราะเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิได้เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนรัฐในการแสดงเจตนา ต่อผู้รับประทานบัตรว่าจะปลดหนี้ให้ ได้คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้รับประทานบัตร ดังนั้น ผู้รับประทานบัตรและผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรพร้อมค่าปรับให้แก่รัฐด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรณี (นครราชสีมา) เพื่อขอรับประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่อการก่อสร้าง โดยวิธีการทำเหมืองหาบ เนื้อที่ ๘๔ ไร่ ๗๘ ตารางวา ในเขตท้องที่ตำบลกุดเพียขอม และตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณี (นครราชสีมา) ได้ลงรับไว้ตามคำขอรับประทานบัตร ที่ ๘๘/๒๕๓๙ ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้ รับประทานบัตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๑ ภายในพื้นที่ ตามคำขอประทานบัตรที่ ๘๘/๒๕๓๙ โดยมีความประสงค์จะลงมือทำเหมืองก่อนได้รับประทานบัตร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประทานบัตรชั่วคราวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ ตามประทานบัตรชั่วคราว ที่ ๑/๒๕๔๐ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตามประทานบัตรชั่วคราวที่ ๔๐/๒๕๔๑ มีอายุครั้งละ ๑ ปี ต่อมา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประทานบัตร ที่ ๓๑๔๒๒/๑๕๖๗๐ ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยก่อนที่จะได้รับประทานบัตรดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออก ประทานบัตร ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ไว้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณีเดิม) (ผู้ฟ้องคดี) โดยตกลงจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒,๓๕๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กัน และได้สิทธิให้ปลอดการชำระ ๒ ปีแรก นับแต่รับประทานบัตร โดยขอชำระ ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ งวด จำนวนเงินงวดละ ๔๔,๔๗๑.๓๖ บาท โดยจะชำระแต่ละงวดภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของปีถัดจากปีที่ปลอดการชำระ ๒ ปีแรก ตามลำดับทุกปีจนครบถ้วน ซึ่งครบกำหนดชำระเงิน งวดแรกภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ และในการรับประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ดังกล่าว บริษัท ข. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ยินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ฟ้องคดีเป็นเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาค้ำประกัน ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำกิจการเหมืองแร่ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิกห้าง ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ โดยไม่ได้ชำระเงินจำนวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้คืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนและผู้ชำระบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นหุ้นส่วน ต้องชำระเงินจำนวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชำระหนี้ แต่เพิกเฉย จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าผิดนัดชำระหนี้และต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๓๔,๒๗๘.๗๕ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ร่วมกันหรือแทนกันในหนี้ดังกล่าวด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประทานบัตรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ และสิ้นอายุวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ล่าช้ากว่าวันที่ยื่นคำขอรับประทานบัตรถึง ๗ ปี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเวลาทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรเพียง ๔ ปี ๑ เดือน ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอายุประทานบัตร หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าจะได้รับประทานบัตรล่าช้าเช่นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงจะไม่เข้าทำข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากระยะเวลาทำเหมืองตามประทานบัตรเหลือน้อยเกินไป ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีผลบังคับใช้ หรือหากมีผลบังคับใช้ ก็ควรจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัดส่วนของระยะเวลาที่สามารถทำเหมืองได้ คือ เพียงร้อยละ ๔๐ ของจำนวนผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันและหรือแทนกันชำระเงิน จำนวน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันและหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกจะชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งว่า รัฐมนตรีเป็นผู้ออกประทานบัตร และวรรคสองบัญญัติว่า ประทานบัตรให้มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับแต่วันออก และในกรณีที่ผู้ขอประทานบัตรได้รับประทานบัตรชั่วคราวอยู่ก่อนแล้วให้นับอายุประทานบัตรเริ่มต้นแต่วันออกประทานบัตรชั่วคราวฉบับแรก และวรรคสามบัญญัติว่า ในกรณีที่อายุของประทานบัตรชั่วคราวรายใดที่ได้ออกให้แล้วรวมกันมากกว่ากำหนดอายุของประทานบัตรที่จะออกให้ ก็ให้งดการออกประทานบัตรรายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะลงมือทำเหมืองก่อนได้รับประทานบัตรและได้ยื่นคำขอรับประทานบัตรชั่วคราว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ ตามประทานบัตรชั่วคราว ที่ ๑/๒๕๔๐ และได้ออกประทานบัตรชั่วคราว ครั้งที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตามประทานบัตรชั่วคราว ที่ ๔๐/๒๕๔๑ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตร ที่ ๓๑๔๒๒/๑๕๖๗๐ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยให้นับอายุประทานบัตรเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ จึงเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว อีกทั้งในระหว่างรอรับประทานบัตรตามคำขออยู่นั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจยื่นคำขอรับประทานบัตรชั่วคราวเพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้ตลอดเวลา โดยมีพักต้องหยุดการทำเหมืองแร่ภายหลังจากที่ประทานบัตรชั่วคราว ที่ ๔๐/๒๕๔๑ สิ้นอายุลงไว้ก่อนเพื่อรอประทานบัตรแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ขอประทานบัตรชั่วคราวอีกหลังจากที่ประทานบัตรชั่วคราว ฉบับที่ ๔๐/๒๕๔๑ สิ้นอายุลงจึงเป็นความสมควรใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เองที่จะหยุดทำเหมืองแร่ กรณีไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตร ที่ ๓๑๔๒๒/๑๕๖๗๐ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร

นอกจากนี้ หนี้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท นั้น มิได้ระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนเลิกห้างและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ดังจะเห็นได้จากความในมาตรา ๑๒๗/๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติให้เจ้าน้ำของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทฟ้องเรียกหนี้สินจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้ภายในกำหนดสองปีนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี ส่วนการคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำกับผู้ฟ้องคดี โดยยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพึงต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปลดหนี้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์

แก่รัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เนื่องจากมาตรา ๓๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งว่า ถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ ท่านว่าหนี้นั้นก็ป็นอันระงับสิ้นไป และในวรรคสองว่า ถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐาน การปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย หรือต้องเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือขีดฆ่าเอกสารนั้นเสีย ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้ของผู้ฟ้องคดีที่ได้คืนหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีในความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เจ้าหนี้ที่ดังกล่าวจึงไม่อาจแสดงเจตนาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แทนผู้ฟ้องคดีว่าจะปลดหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ อีกทั้งหนังสือสัญญาคำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่ได้คืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปดังกล่าว ก็มีใช้เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้เงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้แท้จริงแล้วคือข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ และเมื่อหนี้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร มิได้ระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิกห้างและได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และหรือเพราะเหตุที่เจ้าหนี้ของผู้ฟ้องคดีได้คืนหนังสือสัญญาคำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบในอันที่จะต้องร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยจะต้องร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาคำประกัน

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรพร้อมทั้งค่าปรับจนถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๖๒๘.๗๕ บาท และชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้ร่วมรับผิดชอบไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๕/๒๕๕๙)



๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนมีหนังสือทวงถามให้ผู้รับทุนซึ่งผิดสัญญาลาศึกษาขาดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา โดยส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวไปยังที่อยู่อันเป็นสถานที่ทำงานที่ผู้รับทุนเคยรับราชการและพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการก่อนลาออกจากราชการ แม้จากหลักฐานไปรษณีย์ตอบรับจะมีผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้แทน แต่เมื่อต่อมาหน่วยงานที่ผู้รับทุนเคยรับราชการอยู่ข้างต้นได้ส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวคืนให้แก่ไปรษณีย์ และไปรษณีย์ได้ส่งหนังสือคืนให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนในเวลาต่อมา ที่อยู่อันเป็นสถานที่ทำงานเดิมของผู้รับทุนจึงไม่อาจถือเป็นภูมิลำเนาของผู้รับทุนตามมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และยังถือไม่ได้ว่าผู้รับทุนได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้แล้ว ผู้รับทุนจึงยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่มิได้รับหนังสือทวงถาม แต่ต้องถือว่าวันฟ้องคดีเป็นวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา

สำหรับความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันนั้น เมื่อตามสัญญาค้ำประกันมีข้อกำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับผู้รับทุน ผู้ค้ำประกันจึงไม่อาจยกมาตรา ๖๘๘ ประกอบกับมาตรา ๖๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขึ้นกล่าวอ้าง เพื่อขอให้หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนหักเงินบำเหน็จของผู้รับทุนก่อนเรียกให้ผู้ค้ำประกันชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับได้

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะนั้นนาง ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในสังกัดของกรมการแพทย์ (ผู้ฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี เพื่อลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาการพยาบาลผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด ณ ประเทศออสเตรเลีย มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีนาง จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอขยายระยะเวลาการศึกษาออกไป ซึ่งผู้ฟ้องคดี มีคำสั่งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ปี ๒ เดือน ๑ วัน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการ และผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองแจ้งให้ชุดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ โดยหนังสือแจ้งถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งไปยัง ที่ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้ แต่ต่อมาเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ส่งหนังสือดังกล่าวคืนไปรษณีย์ โดยแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ลาออกแล้ว และไม่ทราบที่อยู่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงิน ๗๙๖,๖๗๖.๕๑ บาท และดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงิน ๑,๒๓๕,๙๐๖.๙๑ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อสัญญาพิพาทกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับ ระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยและเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกสองเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืน ดังกล่าว ทั้งนี้ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับข้างต้นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่



ผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะชำระครบถ้วน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาติให้ขยายออกไป โดยผู้ฟ้องคดีอนุญาติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ผิดสัญญา ต้องรับผิดชอบใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา เป็นเงินจำนวน ๒๗๓,๘๙๐.๓๒ บาท และต้องจ่ายเงินเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินเดือนที่ได้รับในระหว่างลาศึกษา เป็นเงิน ๕๔๗,๗๘๐.๖๔ บาท รวมเป็นเงินที่จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๘๒๑,๖๗๐.๙๖ บาท

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับไปยังสถานที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยรับราชการอยู่และพักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการแห่งนั้นก่อนที่จะลาออกจากราชการ ซึ่งจากหลักฐานไต่สวนคดีตอบรับมีผู้รับไว้แทนเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่งานประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ส่งหนังสือดังกล่าวคืนให้แก่ไปรษณีย์ และงานไปรษณีย์ได้ส่งหนังสือคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในเวลาต่อมาเนื่องจากไม่ทราบที่อยู่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ที่อยู่ดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ทำงานก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะลาออกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่อาจถือเป็นภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระเงิน และตกเป็นผู้ผิดนัดที่จะต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน แต่ต้องถือว่าวันฟ้องคดีเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชดใช้ทุนตามสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้นำเงินมาชำระให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีดังกล่าว โดยต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๘๒๑,๖๗๐.๙๖ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ต้นเงินจำนวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๓,๑๖๕.๕๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๖,๖๗๖.๕๑ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่อาจคิดดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เพราะยังไม่ถือเป็นผู้ผิดนัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน

๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในจำนวนเงินดังกล่าว ทั้งนี้ไม่อาจอ้างมาตรา ๖๘๘^{๑๕} และมาตรา ๖๘๙^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีหักเงินบำเหน็จของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนจะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๗๘๓,๕๑๐.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๔/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้ลาศึกษาต่อในต่างประเทศไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการการศึกษาในสาขาวิชาและสถานศึกษาตามที่สัญญากำหนด ถือเป็นการกระทำผิดวัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญของสัญญา แม้จะอ้างว่าได้เข้ารับการการศึกษาในสถานศึกษาอื่นจนสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันกับที่กำหนดในสัญญา ได้ก็ตาม แต่เมื่อข้อสัญญากำหนดว่าการเข้าศึกษาในสาขาวิชาและสถานศึกษาอื่นใดนอกจากที่กำหนดในสัญญา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว การที่ผู้ลาศึกษาต่อจะเข้ารับการการศึกษาในสถานศึกษาอื่นตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ จึงไม่มีผลทำให้กลายเป็นผู้ประพฤติชอบตามสัญญาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การที่ข้อสัญญากำหนดให้ในระหว่างลาศึกษาต่อผู้ลาศึกษาจะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ แต่ปรากฏว่าผู้ลาศึกษาต่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมิได้ลาภิจให้ถูกต้องตามคำสั่งของทางราชการ และต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดฐานหนีราชการ ให้ลงโทษจำคุก กรณีถือเป็นการประพฤติผิดสัญญาเช่นเดียวกันผู้ลาศึกษาต่อจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินเป็นจำนวน ๓ เท่า ของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้จ่ายให้หรือจ่ายแทนไปในการศึกษาให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด

^{๑๕-๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๘๘ เมื่อเจ้าหนี้ทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้ว หรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขต

มาตรา ๖๘๙ ถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวมาในมาตราก่อนนั้นแล้วก็ตาม ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีหนี้ทางที่จะชำระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้เช่นนั้นจะไม่เป็นการยากไซ้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน



ส่วนกรณีที่ผู้ลาศึกษาต่ออ้างว่าได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเข้ารับราชการที่ส่วนราชการต้นสังกัดแล้ว การชดใช้เงินข้างต้นจึงย่อมลดลงตามส่วน โดยต้องชดใช้เฉพาะเวลารับราชการที่ยังขาดอยู่นั้น แม้ข้อสัญญาจะกำหนดว่า เมื่อผู้ลาศึกษาต่อต้องยุติการศึกษาไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ จะต้องกลับมารายงานตัว และเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาก็ตาม แต่การยุติการศึกษาก่อนดังกล่าวย่อมหมายถึงกรณีที่ผู้ลาศึกษาต่อได้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาต จากส่วนราชการต้นสังกัด แต่ต่อมาปรากฏเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จ ต่อไปได้ โดยผู้ลาศึกษาต่อได้รายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด ทราบแล้ว เมื่อกรณีนี้ผู้ลาศึกษาต่อไม่ได้เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาและสถานศึกษา ตามที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการผิดสัญญาตั้งแต่แรก จึงไม่อาจถือว่าระยะเวลาตามที่ ผู้ลาศึกษาต่อกล่าวอ้างเป็นระยะเวลาเข้ารับราชการชดใช้ตามที่กำหนดในสัญญา อันจะมีผลทำให้การชดใช้เงินลดลงตามส่วนได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาลาไปศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา สถิติวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยเมอดอก ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ทุนส่วนตัว ให้ไว้กับ กระทรวงกลาโหม (ผู้ฟ้องคดี) มีกำหนดเวลา ๑ ปี ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ ปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทางไปศึกษาต่อ ยังประเทศออสเตรเลียแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยมิได้ลาภิก ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และถูกควบคุมตัวไว้ที่มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัด ลพบุรี ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารบกจึงมีหนังสือถึงผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา ขอให้ช่วยประสานงานกับมหาวิทยาลัยเมอดอกเกี่ยวกับผลกระทบ ต่อการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องขาดการศึกษาในระหว่างถูกดำเนินคดี ซึ่งได้รับแจ้ง กลับมาว่า จากการตรวจสอบของ Mrs. Tara Felton เจ้าหน้าที่ประสานงานกับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยเมอดอก ไม่ปรากฏชื่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยเมอดอกไม่มีคณะและแผนกตามที่ปรากฏในหนังสือตอบรับการเข้ารับ การศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ หนังสือตอบรับดังกล่าวลงนามโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ แต่บุคคลทั้งสามไม่เคย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเมอดอกมาก่อน ประกอบกับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏ ในหนังสือตอบรับก็มีใช้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเมอดอกแต่อย่างใด กรมยุทธศึกษาทหารบก

จึงมีหนังสือขอให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยศึกษาอยู่ ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตลาไปศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีหนังสือแจ้งว่า ใบบันทึกผลการศึกษาระดับปริญญาเอกที่กรมยุทธศึกษาทหารบกส่งมาตรวจสอบไม่ถูกต้องตรงกับหลักฐานต้นฉบับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถูกยื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลทหารกรุงเทพในความผิดเกี่ยวกับเอกสารและหนังสือราชการ และต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความผิดฐานหนีราชการ ให้ลงโทษจำคุกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรมยุทธศึกษาทหารบกจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ชดใช้เงินกรณีไม่ได้เข้ารับการศึกษานในสถาบันที่ได้รับอนุญาต ใช้เอกสารปลอมเพื่อขออนุญาตลาไปศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับมาประเทศไทยโดยไม่ลาจึงให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการประพฤติดังกล่าว โดยต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน ๓ เท่า ของเงินที่ทางราชการได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างการศึกษา รวมเป็นเงิน ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวในฐานะผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ามิได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๙๙,๑๑๙ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษานในมหาวิทยาลัยเมอดอกซ์ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้ารับการศึกษานในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเมอดอกซ์ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีได้รายงานเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ทราบ เพื่อหาทางแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวให้ผ่านพ้นไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาไปศึกษาในสาขาวิชาสถิติวิศวกรรม ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเมอดอกซ์ อันเป็นวัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญของสัญญา ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทางกลับมาประเทศไทยโดยมิได้ลาจึงให้ถูกต้องตามคำสั่งกรมยุทธศึกษาทหารบก (เฉพาะ) ที่ ๖๑/๒๕๓๙ เรื่อง มาตรการควบคุมผู้ไปศึกษาในต่างประเทศ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ และต่อมาศาลทหารได้มีคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความผิดฐานหนีราชการ ให้ลงโทษจำคุก อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตาม



ข้อสัญญาที่กำหนดให้ในระหว่างศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ ทั้งจะไม่กระทำความผิดใด ๆ โดยจะอยู่ในความควบคุมบังคับบัญชา เชื่อฟัง และประพฤติตามคำแนะนำของทูตไทยหรือผู้ที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้บังคับบัญชา ดังนั้น เมื่อการกระทำ ความผิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ประพฤติดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีและต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวน ๓ เท่า ของเงินเดือน และค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายให้หรือจ่ายแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องในการศึกษาจนครบถ้วนตามที่ทางตามข้อกำหนดในสัญญา

สำหรับข้อกล่าวอ้างว่า วิทยานิพนธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการตอบรับจากระบบ U-NET ให้เข้าศึกษาและให้แก้ไขเพิ่มเติมวิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ในระดับปริญญาเอกได้ จึงไม่เป็นการผิดสัญญา นั้น เมื่อข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ ศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๗.๒.๒ กำหนดว่า สาขาวิชาที่ผู้ขออนุญาตลา ไปศึกษาจะเข้ารับการศึกษได้ ต้องเป็นสาขาวิชาที่ทางราชการทหารต้องการ และสถานศึกษา ที่จะไปศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากทางราชการแล้ว และข้อ ๗.๗ กำหนดว่า ผู้ที่ศึกษา ในต่างประเทศจะต้องเข้าศึกษาตามกำหนดเวลา สาขาวิชา และสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตไว้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาและหรือสถานศึกษาใหม่ ต้องได้รับอนุมัติ จากกระทรวงกลาโหมก่อน เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาและหรือสถานศึกษาอื่นใด นอกจากการศึกษา ในสาขาวิชาสถิติวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยเมอดอก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้ารับการ ศึกษาในสถานศึกษาอื่นหรือไม่ ก็ไม่มีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลายเป็นผู้ประพฤติโดยชอบตามสัญญา แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อในระหว่างลาศึกษาผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้านอันเป็น เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเนื่องในการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๐ เดือน รวมเป็นเงิน ๓๗๕,๖๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๓ เท่า ของเงินที่จะต้องชดใช้ดังกล่าวตามข้อกำหนดในสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แต่มิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ รวมเป็นเวลา ๘๖๑ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย จำนวน ๑๙๙,๓๕๐.๙๘ บาท